

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1274/2530

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

โจทก์

นายสมานหรือ همان อารีย์

จำเลย

นายสมาน อารีย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 38, 72, 72
ทวิ, 74 ฯลฯ รวม 3 กระทง ลงโทษจำเลยเรียงกระทงฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาตจำคุก 3 ปี ลงโทษฐานพกพาอาวุธปืนและวัตถุระเบิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมลงโทษจำคุกจำเลยทั้งหมด 4 ปี 6
เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
74 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน (100,000 บาท (อันดับ 49)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมิทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>